



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO**  
**Seção de Direito Privado**  
**31ª Câmara**

**Registro: 2024.0001086381**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1000289-18.2024.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado DULCINEIA NOGUEIRA DE SOUZA, é apelado/apelante LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA e Apelado MAGAZINE LUIZA S/A.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao da fabricante. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.

São Paulo, 7 de novembro de 2024.

Assinatura Eletrônica  
**ADILSON DE ARAUJO**  
**RELATOR**

**Apelação nº 1000289-18.2024.8.26.0472**

**Comarca: Porto Ferreira — 1ª Vara**

**Juiz (a): Otacílio José Barreiros Júnior**

**Apelantes: DULCINÉIA NOGUEIRA DE SOUZA (autora), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (corrê)**

**Apelada: MAGAZINE LUIZA S/A.(corrê)**

### **Voto nº 43.952**

**Ementa:** DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA E DA FABRICANTE. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPENDIDO PELO CONSUMIDOR MANTIDA. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DA FABRICANTE.

#### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelações interpostas pela consumidora e pela fabricante do aparelho de televisão contra sentença em que acolhida a alegação de vício do produto e determinada a devolução o valor dispendido pela parte autora

#### **II. QUESTÃO EM EXAME**

2. São duas as questões em discussão: (i) definir se a fabricante pode ser responsabilizada no caso pelo vício do televisor e (ii) estabelecer o cabimento de indenização por dano moral.

#### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O CDC é aplicável e determina que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente por vícios no produto, conforme o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. Laudo técnico atribui o dano a fator externo, mas a ausência de comprovação de que o vício decorreu de uso inadequado pela autora mantém a responsabilidade objetiva das rés.

5. A negativa de resolução administrativa e a falta de assistência adequada configuram ofensa à dignidade do consumidor, justificando o reconhecimento do dano moral, com fundamento na teoria do desvio produtivo.

6. O valor de R\$ 3.000,00 a título de danos morais se mostra proporcional e razoável, considerando o caráter educativo da reparação.

7. Aplicáveis as regras do Direito Intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil.

#### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso da fabricante desprovido e provido o da autora, com determinação de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que disciplina os critérios de cálculos dos juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência.

*Tese de julgamento:* “1. Todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo respondem solidariamente por vício de qualidade, independentemente de culpa, nos termos do CDC. 2. A negativa de

resolução do problema gera dano moral indenizável ao consumidor, conforme a teoria do desvio produtivo. 3. Aplicável a Lei nº 14.905/2024, que disciplina novos critérios de cálculos de juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência, segundo o Direito intertemporal.”

*Dispositivos relevantes citados:* CDC, arts. 7º, 12, 14, 18, 20 e 25; CC, art. 406, § 2º; Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º.

*Jurisprudência relevante citada:* STJ, REsp 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 15.02.2018, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/2/2019, DJe 8/2/2019, STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, REsp 1.112.746/DF (Tema 176).

**DULCINÉIA NOGUEIRA DE SOUZA** ajuizou ação indenizatória, fundada em alegação de vício do produto (televisor), em face de **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. e MAGAZINE LUIZA S/A.**

Pela decisão de fls. 83, foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

Pela respeitável sentença de fls. 160/165, cujo relatório adoto, objeto de embargos rejeitados, o D. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, no pagamento, à parte autora, do valor de R\$ 4.059,90 (quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos), a título de indenização por dano material, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, ressalvada a retomada do produto pela(s) parte(s) ré(s). Em razão da sucumbência, as rés suportarão as despesas processuais e honorários de sucumbência de 10% do valor atualizado da causa.

Primeira a apelar, pugna a parte autora pela reforma para reconhecimento e arbitramento do dano moral. Reitera os fatos que levaram à propositura da ação, isto é, que ao adquirir televisor o

produto ao ser retirado da caixa estava com defeito na tela, sem que possível, apesar de seus esforços, que o problema fosse solucionado de forma administrativa. Aponta que mesmo com a reclamação junto ao PROCON o problema não foi solucionado. Foi à loja física para obter informações de como proceder, levou o bem à assistência técnica. Insiste no reconhecimento da indenização por desvio produtivo (fls. 174/181).

Em seu apelo (fls. 184/193), a empresa fabricante do televisor, aduz que os danos no aparelho televisor foram imputados à revendedora e transportadora, insurgindo-se em face do dever de restituição. Destaca que no laudo técnico foi apontado que o problema se deu em razão de dano físico à tela do aparelho televisor, o que retira a responsabilidade da fabricante, uma vez que não há provas de que concorreu para a avaria no produto. Defende que não se trata de vício de fabricação, mas sim de defeito oriundo de uso inadequado do aparelho pelo consumidor, e que resulta em perda da garantia. Diz que a autora não comprovou defeito de fabricação. Insiste na devolução do bem.

Em contrarrazões (fls. 204/209), a empresa revendedora do televisor aduz violação ao princípio da dialeticidade, impugna a concessão da gratuidade da justiça à autora. Reitera sua defesa de que o vício não foi comprovado, e pugna pela improcedência. Afirma que não houve falha na prestação o serviço, não há dever de devolução e que não ocorreu situação apta a gerar indenização por dano moral.

A autora, em suas contrarrazões (fls. 210/215), pugna pela manutenção da sentença nos pontos objeto do recurso da adversária e pelo acolhimento de seu recurso.

Os recursos são tempestivos, foi recolhido o preparo pela fabricante e isento o da autora, em decorrência da

gratuidade.

### **É o relatório.**

Extraí-se do relato da petição inicial que, em novembro de 2023, a parte autora adquiriu um televisor, mas, quando retirou o aparelho da caixa, constatou defeito, sem que houvesse solução do problema pelas rés, apesar de suas tentativas.

Em relação à impugnação à gratuidade, à mingua de outras circunstâncias a efetivamente infirmarem a situação que resultou em concessão da benesse, resta a gratuidade de justiça mantida.

Quanto à suposta violação do recurso da autora ao princípio da dialeticidade, o apelo apresenta fundamentos de direito pelos quais a parte impugna a decisão, de forma que atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil (CPC).

Por tais motivos, o recurso da parte autora deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao exame das questões trazidas para exame colegiado, oportuno lembrar que o caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme se infere dos seus arts. 2º e 3º, a saber:

"Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."

No caso, verifica-se que as partes rés são fabricante e revendedora do televisor adquirido pelo consumidor, o qual apresentou vícios.

Tenho como irrelevante a perquirição sobre a quem deve ser imputado como causadora do vício constatado no televisor: à fabricante ou à revendedora.

Isso porque o CDC estabelece que todos os fornecedores que atuam na cadeia de consumo são responsáveis pela reparação integral dos danos causados ao consumidor, seja a relação direta ou indireta. Essa é a inteligência do disposto no parágrafo único do art. 7º e 12 do CDC:

"Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

Além disso, conforme estabelecem os art. 14, 18 e 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga, ou abatimento proporcional do preço.

E do até aqui aduzido não discrepa a orientação constante do art. 25 do CDC, que é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária dos fornecedores:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1º Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2º Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação”.

Está em debate, nestes autos, vício de fornecimento de produto e prestação do serviço, de modo que todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem solidária e objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor, facultada a possibilidade de ação de regresso para discussão da culpa pelo ato em si, entre os

fornecedores.

Ademais, incidentes as disposições do CDC, em especial a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, competia às rés a comprovação de que o vício no televisor decorreu de mau uso por parte da autora, e as teses recursais não superam a ilação.

Exame realizado pela assistência técnica a fls. 21 e 128, limitou-se a afirmar que a tela trincada decorre de ação externa, não há elemento outro nos referidos laudos que permita atribuir à parte autora a causa externa.

Não suficiente, acresce-se que afirma a parte autora que quando o televisor foi entregue os prepostos da revendedora não retiraram o aparelho da caixa. O fato não foi infirmado, atente-se que não apresentaram as rés comprovante assinado pela parte autora. Ora, é de conhecimento meridiano que devem as fornecedoras ao entregar os produtos, em especial os de valor significativo e tamanho, como o do caso, retirar o produto da embalagem para que o consumidor constate que não há defeitos aparentes, como o que se reclama na ação. Assim não agindo, escoreito o decreto de procedência.

As rés não se desincumbiram do ônus que lhe competia, não trazendo elementos aptos a corroborar sua alegação de que o vício decorreu de mau uso da autora, à míngua de elementos que infirmasse os fatos alegados pela parte autora, era de rigor a procedência.

Em reforço de argumentação, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR afirma que:



“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol I, 25ª eE. Forense, 1998, pág. 423).

Como o reclamo recursal se mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na respeitável decisão recorrida, é de rigor a sua manutenção no capítulo (responsabilização das rés pelo vício.

Em relação ao pedido envolvendo determinação e devolução do aparelho, a sentença já acolheu o requerimento, restando o pedido prejudicado.

Respeitado entendimento divergente, o recurso da parte autora merece provimento.

Está claro que as condutas das rés extrapolaram o mero dissabor, bem como o singelo descumprimento contratual.

Considero, no caso, possível o enquadramento do dano moral experimentado na teoria do desvio produtivo.

Embora não se ignore que, em sua modalidade (desvio produtivo) mais frequente, esteja o dano vinculado a noção de perda de tempo útil do consumidor, forçoso convir que o descaso do prestador de serviços diante de situação de falha, também é modalidade capaz de gerar o dano moral por desvio produtivo.

É o entendimento que vigora junto ao C. STJ:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE.

1. Ação civil pública ajuizada em 07/01/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclusão operada quanto à produção de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no que tange à disponibilização e prestação de serviço de assistência técnica (art. 18, caput e § 1º, do CDC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4. Esta Corte admite a juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. 6. **À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.** Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante - , não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém.

8. Recurso especial desprovido” (REsp 1.634.851/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, J. 12/9/2017, DJe 15/2/2018, destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, “D”, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA.

1. Cuida-se de coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de

assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da compensação dos danos morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações.

2. Recurso especial interposto em: 23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva.

4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais.

5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas.

6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade.

7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.

**8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.**

9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo.

10. Recurso especial provido” (REsp 1.737.412/SE, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 5/2/2019, DJe 8/2/2019 – destaquei).

Ora, além da falha na prestação dos serviços envolvendo a entrega de aparelho com vício, houve ato voluntário das empresas ignorando a reclamação da consumidora e ausência de tentativa de resolução da questão, situação que entendo configurar ato injusto e intolerável, devendo ser fixada indenização por dano moral.

É oportuno lembrar que a indenização por dano

moral tem caráter dúplici: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, coma finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Assim, configurado o dano moral, cabe ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis.

No caso, analisado o que consta dos autos, suas particularidades, e ainda a situação financeira de ambas as partes, considero que o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparação do mencionado dano moral. O montante deve ser atualizado mediante correção monetária pela variação do IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (CC), a partir do arbitramento (trânsito em julgado do acórdão), e com juros de mora de 1% desde a reclamação junto ao PROCON até agosto de 2024, momento em que em atenção às alterações efetuadas pela Lei 14.905/2024, passam os juros a incidir pela taxa referencial da Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º, do CC, deduzido o índice de atualização monetária que trata o parágrafo único do art. 389 do CC e demais cominações legais pertentes dos dispositivos legais mencionados.

Por oportuno, em relação à parcela da sentença que estabelece devolução do valor gasto para aquisição do televisor, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que modificou o Código Civil

(CC), torna-se necessário regulamentar os juros de mora e a correção monetária com base no Direito intertemporal.

O STJ, ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176). Trata-se de matéria de ordem pública e processual, devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e aos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) [Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982].

Como os juros moratórios incidem mensalmente, a nova lei aplica-se a partir de sua entrada em vigor, sem ferir a coisa julgada material. A taxa legal dos juros deverá seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ser divulgada pelo Banco Central, conforme o art. 406, § 2º, do CC, a partir de 28/6/2024 ou 28/8/2024, conforme o art. 5º da Lei nº 14.905/2024. No período anterior à entrada em vigor da lei, os juros de mora incidem desde o cancelamento do curso, com consequente cobrança de diferença à taxa de 1% ao mês.

Quanto a correção monetária, sem previsão legal específica, aplica-se o IPCA/IBGE ou índice substituto, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Observe que a teor da Súmula 326 do C. STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Como não houve impugnação específica pelas

rés em relação à sucumbência estabelecida pela sentença, resta o ali determinado mantido, posto que mais favorável à autora, e ante impossibilidade de reformatio in pejus (reforma para pior). Assim, pela improcedência de seu recurso, arcará a fabricante com percentual adicional de 0,5% do estabelecido pela sentença, em atenção ao previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, pelo meu voto, **nego provimento ao recurso da fabricante e dou provimento** ao apelo da parte autora, para condenar as rés a pagar R\$ 3.000,00 (três mil reais) por dano moral.

Assinatura Eletrônica  
**ADILSON DE ARAUJO**  
Relator